

「대중형 골프장 지정에 관한 고시 제정안」
조문별 제정 이유서

1. 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 시행령 제7조의2제1항제2호에 따른 실태조사

가. 제정 이유

- 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률(이하 "법"이라 한다)」(‘22.5.3.) 및 시행령 개정에 따라 문화체육관광부장관(이하, 문체부장관이라 한다)이 실시하도록 규정한 실태조사에 대해 정하려는 것임

나. 제정 내용

- 대중형 골프장 입장요금 실태조사 실시와 그 결과의 공개 규정

제 정 안
제3조(실태조사) ① 문화체육관광부장관은 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 시행령(이하 “영”이라 한다) 제7조의2제4항에 따른 골프장 코스 이용료 책정 현황에 관한 실태조사를 매년 실시하고 그 결과를 문화체육관광부 홈페이지 및 법 제34조에 따른 체육시설업협회 홈페이지 등에 공개한다.
② 제1항에 따른 실태조사의 대상은 다음 각 호와 같다.
1. 수도권 지역 회원제 골프장 비회원 대상 성수기 주중 및 주말 코스 이용료
2. 대중형골프장의 코스 이용료 현황
③ 문화체육관광부장관은 제1항에 따른 실태조사와 그 결과의 공개를 체육시설업에 관한 전문기관 또는 법 제34조에 따른 체육시설업협회에 의뢰할 수 있다.

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 사항 없음

라. 입법효과

- 골프장 코스 이용료에 대해 매년 실태조사를 실시하고 이를 공개하여 골프장 코스 이용료 기준의 타당성·신뢰성 확보

마. 그 밖의 참고사항

- 없음

2. 법 시행령 제7조의2제1항제2호의 회원제 골프장 비회원 대상 코스 이용료의 직전년도 평균 금액

가. 제정 이유

- 법 시행령 제7조의2제1항제2호의 신설로 회원제 골프장 비회원 대상 평균 코스 이용료의 구체적인 내용을 규정하고자함

나. 제정 내용

- 회원제 골프장의 비회원 대상 평균 입장요금을 수도권 지역 회원제 골프장 성수기(5월, 10월) 코스 이용료의 평균으로 한 금액에 직전년도 12월 발표된 물가상승률을 반영한 금액으로 규정
- 대중형 골프장의 코스 이용료 산정을 위하여 문체부장관이 고시하는 일정 금액* 규정

* 문체부장관이 고시하는 일정 금액은 회원제 골프장과 대중형 골프장에 대한 과세금액의 차이를 고려하여 34,000원으로 규정

제 정 안
제4조(회원제 골프장의 비회원 대상 코스 이용료의 직전년도 평균 금액) 영 제7조의2제1항제1호가목의 “회원제 골프장의 비회원 대상 코스 이용료의 직전년도 평균 금액”은 제3조의 실태조사에 따른 수도권 지역 회원제 골프장의 비회원을 대상으로 하는 성수기의 코스 이용료를 평균한 금액에 직전년도 12월 발표된 물가상승률(통계청에서 발표한 전년 대비 물가상승률을 말한다)을 반영한 금액을 말한다.
제5조(과세금액 차이) 영 제7조의2제1항제1호나목의 “회원제 골프장과 대중형 골프장 간 과세금액 차이”이란 34,000원으로 한다.

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 사항 없음

라. 입법효과

- 회원제 골프장에 비해 대중형 골프장에 적용되는 낮은 세율의 효과가 이용자에게 갈 수 있도록 개선

마. 그 밖의 참고사항

- 없음

3. 비회원제 골프장업 등록시 지정신청 등

가. 제정 이유

- 신규로 비회원제 골프장업을 등록하려는 자가 대중형 골프장 지정신청을 받고자하는 경우 절차를 간소화하기 위해 규정하는 것임

나. 제정 내용

- 대중형 골프장 지정 신청 시, 비회원제 골프장으로 등록되어 있어야하나, 절차 간소화를 위하여 신규 비회원제 골프장 등록자의 경우 등록 시 대중형 골프장 지정 신청을 함께 할 수 있도록 규정

제 정 안
제7조(비회원제 골프장업 등록시 지정신청 등) ① 영 제20조제1항에 따라 비회원제 골프장업을 등록하려는 체육시설업자는 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하, “시·도지사”라 한다)에게 등록신청 시 영 제7조의3제1항에 따른 대중형 골프장 지정 신청을 할 수 있다.
② 제1항에 따라 대중형 골프장 지정 신청을 받은 시·도지사는 영 제20조제2항에 따른 비회원제 골프장업 등록이 이루어진 후에 지체 없이 문화체육관광부장관에게 지정 신청서류를 이관하여야 한다.
③ 제2항에 따라 지정 신청서류를 이관 받은 문화체육관광부장관은 영 제7조의2제1항에 따른 요건을 확인하고 지정 여부를 30일 이내에 시·도지사와 신청인에게 알려야 한다.

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 사항 없음

라. 입법효과

- 절차의 간소화로 대중형 골프장을 지정받고자 하는 자에게 행정적 편의 제공

마. 그 밖의 참고사항

- 없음